长安镇“3·17”一般起重伤害事故
调查报告

长安镇“3·17”事故调查组

2018 年 5 月

目录

一、事故相关单位及人员基本情况..... 1

（一） 事故单位情况.....1

（二） 事故相关人员情况..... 2

（三） 事故相关设备.....3

二、事故发生经过和救援、善后情况..... 4

（一） 事故发生经过.....4

（二） 应急救援及善后工作情况..... 5

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....5

四、事故原因和性质.....5

（一）事故原因.....6

（二）事故性质.....7

五、事故责任的认定和处理建议..... 7

六、事故防范和整改措施.....8

长安镇“3·17”一般起重伤害事故调查报告

2018年3月17日10时50分许，位于东莞市长安镇沙头社区靖海西路69号B栋三楼303的东莞市新起点健身有限公司发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，东莞市人民政府成立了以分管长安镇安全生产工作的镇领导为组长，长安镇监察室、安监分局、城管分局、住建局、质监站、公安分局、总工会、人力资源分局、社保分局有关人员参加的长安镇“3·17”事故调查组（以下简称“事故调查组”），聘请专家参与事故技术鉴定，共同开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故相关单位及人员基本情况

（一）事故单位情况

东莞市新起点健身有限公司，统一社会信用代码

91441900MA51DH952C，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：东莞市长安镇沙头社区靖海西路69号B栋三楼303，法定代表人：汪可可，注册资本：人民币壹佰万，成立日期：2018年03月12日，经营期限：长期，经营范围：健身室；销售：健身运动器材、健身用品。

2018年2月2日，汪可可与东莞市百川网络有限公司长安极点分公司签订合同，租赁长安镇沙头社区靖海西路69号B栋三楼用于经营健身房。从3月初起，汪可可组织员工开始拆除健身房的石膏板（约600平方米）并清理场地杂物，拆除一半石膏板后，汪可可委托员工张卫民找施工人员接着拆除天花板石膏及搬运约6立方米的沙子，要求两天完工。

3月17日事发时，该健身房仍在装修筹建阶段。

（二）事故相关人员情况

1.汪可可，男，汉族，25岁，湖南省临澧县人，高中文化程度，现居住于长安镇沙头南区德隆九巷22号，是一名健身教练，也是东莞市新起点健身有限公司（以下简称“新起点公司”）的法定代表人及主要负责人。

2.张卫民，男，汉族，30岁，湖南省安化县人，初中文化程度。现居住于长安镇锦厦老村锦源路2巷86号，是新起点健身有限公司的销售，负责联系施工人员。

3.贺干劲，男，汉族，58岁，湖南省安化县人，中学文化程度，现居于长安镇锦厦社区三坊二巷，是无固定单位的零星劳动

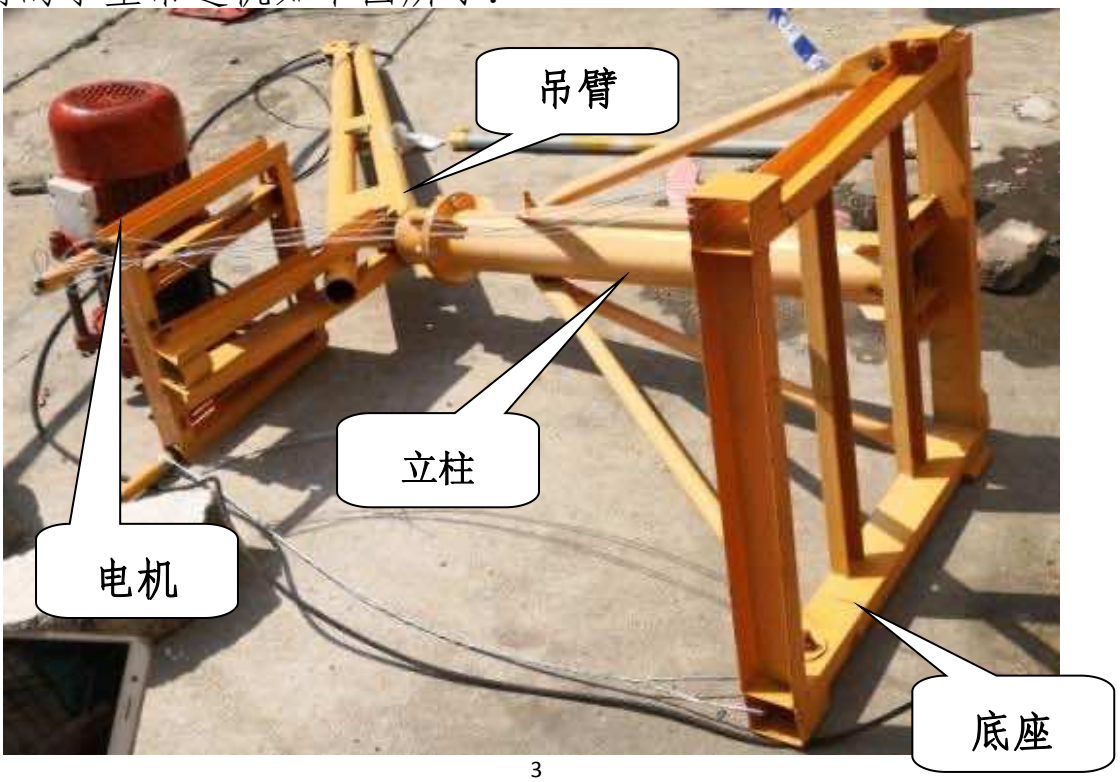
者。

4.傅首权，男，汉族，36 岁，湖南省安化县人，小学文化程度。现居住于长安镇锦厦老村陆家州四坊四巷 21 号，是无固定单位的零星劳动者，事故中负责安装小型吊运机。

5.汪青山（死者），男，汉族，51 岁，湖南省临澧县人。在湖南老家做零散工，2018 年 3 月初到东莞市长安镇与其儿子一家共同生活。据汪可可反映，3 月 16、17 日两日，其父亲是自发到工地帮忙。

（三）事故相关设备

事故中下坠的小型吊运机，铭牌显示为河北高博起重设备制造有限公司生产，注册商标“旭鹰”。吊臂长约 1.70m，立柱高约 1.10m；底座长约 0.73m、宽约 0.66m、厚约 0.1m。看不到（或未填写）制造日期与编号，吊臂上有安全使用注意事项六条。现场使用的小型吊运机如下图所示:



二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2018年3月15日晚，张卫民先是找到贺干劲，口头约定了拆除约300平方米天花板石膏、搬运约6立方米沙子的施工内容及每人每天300元报酬、包午饭，再通过贺干劲联系到另一位老乡以100元价格租下一台小型吊运机协助作业，租金由健身房另付。当晚贺干劲联系了傅首权和姚伟青,约定3月16日到健身房施工。

3月16日早上，张卫民联系一辆三轮车将小型吊运机运至事故单位，贺干劲、傅首权、姚伟青三人一起把小型吊运机抬到四楼楼顶。傅首权负责安装小型吊运机，并让张卫民购买18个拉爆螺丝和一些铁线等安装材料。傅首权先是在相对的位置上打一组（两个）拉爆螺丝，然后通过直径约2mm的铁丝缠绕两个拉爆螺丝来固定小型吊运机底盘，一共做了7组这样的组合进行固定。运吊机在当日安装完毕后没有使用。

因预计无法按期完工，3月16日晚，贺干劲联系刘正安17日到健身房施工。

3月17日6时，贺干劲等四人来到工地。约8时30分，四人开始吊运沙子，汪青山也出现并参与其中。贺干劲与汪青山一起将一楼的沙子铲入胶桶中并用平板手拖车拉至一楼临时用砖块围起的危险起吊区域，将沙桶挂在吊钩上，由傅首权在三楼操作吊运机控制开关将沙桶提升至三楼的高度（约13m），由傅首权透过拆除了铝合金门的窗口将沙桶拉入三楼，姚伟青推平板车接稳沙

桶再拉至指定地点倾倒。

后来刘正安从三楼到一楼帮忙铲沙，贺干劲回到三楼去拆除天花板铁钉，汪青山与刘正安继续铲沙作业。

10 时 30 分许，刘正安到三楼上洗手间、抽烟，汪青山继续在一楼铲沙，并将沙桶挂到运吊机挂钩上，傅首权操作吊运机并呼喊汪青山离开，当沙桶吊起约 2m 高度时，固定吊机的钢丝断裂，吊机从四楼楼顶往下掉，傅首权往下看到汪青山被小型吊运机砸倒在地，随即呼喊“出事了”并跑去通知在场的其他人。

汪可可听到消息后马上跑到事发现场，看到自己的父亲汪青山躺在地上，立即拨打 120 和 110 电话。11:05，救护车到达现场，医务人员立即开展现场抢救。11:35，现场宣布抢救无效死亡。

（二）应急救援及善后工作情况

事故发生后，长安镇党委、政府高度重视，迅速行动，组织公安、应急、安监、住建、医疗等部门和属地社区迅速处置事故，要求各部门紧密合作，科学研判事故发生原因，做好事故调查及善后工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故共造成 1 人死亡。死者汪青山，男，汉族，51 岁，湖南省临澧县人，是东莞市新起点健身有限公司主要负责人汪可可的父亲。事故善后工作由其儿子汪可可妥善处理，未能统计直接经济损失。

四、事故原因和性质

（一）事故原因

1.直接原因

（1）小型吊运机安装不稳固。小型吊运机的安装仅靠七组、每组二条直径约 2mm 的铁线缚住底座来“稳固”，没有依照小型吊运机吊臂上的警示“吊机一定要确保‘压牢、稳固’后才能开始作业”，并用于起吊重量超过 100kg 的沙子。底座的受力无法承受沙子的重量，小型吊运机发生倾覆。

（2）吊运过程斜拉吊物。小型吊运机是一种垂直方向的吊运设备，用力斜拉吊物是一种错误的操作行为，会使小型吊运机受力不平衡和加大了受力重量，容易导致倾覆事故发生。本次事故中吊物从室外斜拉进室内，吊物重心发生偏移，使吊物的钢丝绳斜角受力，也使小型吊运机的底座受力不平衡并加大了受力重量，加速了用于固定底座铁线的断裂。

2.间接原因

（1）现场作业人员未戴安全帽。安全帽的作用是保护人体头部，使其免遭或减轻伤害。施工人员未佩戴安全帽，在事故发生时未起到保护和缓冲作用。

（2）事故单位未尽到安全管理职责。东莞市新起点健身有限公司聘请临时工人时，没有考察他们是否具备与从事工作相应的安全技能，施工前也没有对他们进行安全培训或技术交底，没有对已安装的小型吊运机进行安全检查，作业过程也没有进行安全管理与监督。

（3）社会上一些零星劳动者缺乏必要的安全知识与技能。贺干劲、傅首权、姚伟青、刘正安等四人，文化水平不高，也不具备相应工作的安全知识与技能。

（二）事故性质

综合以上事故原因及相应的技术分析，调查组认定，长安镇“3·17”一般起重伤害事故是一起由于作业人员违规安装和违规操作小型吊运机，使吊运机倾覆致他人死亡的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定和处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对事故相关单位及责任人作如下处理:

1.傅首权，作为吊运机的安装和操作人员，在未了解吊运机安装规范的情况下，进行安装，安装后未对吊运机进行安全测试，未发现吊运机底盘不稳固的安全隐患。使用过程中违规操作吊运机，导致吊运机从四楼坠落致他人死亡，对事故负有责任。

鉴于其行为已经触犯刑法，3 月 18 日，公安机关以涉嫌重大事故责任罪依法对傅首权进行刑事拘留，建议由司法机关对其进行立案侦查。

2.事故中，施工工程量小，施工人员贺干劲、傅首权、姚伟青、刘正安四人均是无固定单位的零星劳动者，施工材料及工具由新起点公司提供，施工人员自带铁锤，工作报酬均为每人每天 300

元。事故调查组认为，贺干劲充当联系其他散工的角色，没有额外取得报酬，不作为一个生产经营单位承揽工程，不对事故负有责任。贺干劲、傅首权、姚伟青、刘正安四人为向新起点公司提供劳务的关系，新起点公司不对事故负有责任。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

长安镇“3·17”一般起重伤害事故代价是惨痛的、教训是深刻的，建议事故相关单位和人员切实落实如下事故防范和整改措施:

（一）正确使用小型吊运机。一是安装稳固。从小型吊运机的底座构造来看，一般来说，要确保小型吊运机的稳固，一要在底座前端（立柱下方）横向、二边纵向插入相当规格的槽钢或木条加大小型吊运机底座的受力面积，二要在底座上面至少压上与所吊重量相当的重物，同时不超重吊物，方可称这为“压牢、稳固”。二是严禁斜拉吊物。

（二）生产经营单位应切实履行安全生产主体责任。一是不得聘用不具有相应资质条件的建筑施工人员；二是应当自行或委托专职安全生产管理人员负责现场安全生产监督检查；三是对发现的违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为应当制止和纠正；四是必须向从业人员提供安全防护用具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。五是在施工现场入口处、吊运

机、临时用电设施等危险部位，设置明显的安全警示标志。

（三）对于社会上的一些零星劳动者，既没有较高文化水平，也不具备与从事工作相应的安全知识与技能，他们承揽工作纯属是以体力劳动换取报酬，在作业过程中往往容易发生生产安全事故，害人害已。因此，建议社会上的一些零星劳动者应先掌握相应工作的安全知识与技能，方可去承揽对应的工作。

附件：长安镇“3·17”一般起重伤害事故调查报告签名表

长安镇“3·17”事故调查组

2018 年 5 月 25 日